

|                          |               |                         |                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Giảng viên ra đề:</b> | (Ngày ra đề): | <b>Người phê duyệt:</b> | (Ngày duyệt đề) |
| (Chữ ký và Họ tên)       |               | <b>TRƯỞNG BỘ MÔN</b>    |                 |

|                                                                                                                                                 |                    |                              |                |                       |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| <br>TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM<br>KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG   | <b>THI CUỐI KỲ</b> |                              | Học kỳ/năm học |                       | 1          | 2021-2022 |
|                                                                                                                                                 |                    |                              | Ngày thi       |                       | 08/12/2021 |           |
|                                                                                                                                                 | Môn học            | Pháp luật Việt Nam đại cương |                |                       |            |           |
|                                                                                                                                                 | Mã môn học         | SP1007                       |                |                       |            |           |
|                                                                                                                                                 | Thời lượng         | 50 phút                      | Mã đề          | Đề trên hệ thống BKeL |            |           |
| <b>Ghi chú:</b> - Được sử dụng tài liệu<br>- Thi online, làm bài online<br>- Đề thi dành cho các Lớp <b>Đại trà</b><br><b>ĐỀ THI CHÍNH THỨC</b> |                    |                              |                |                       |            |           |

(phần phía trên cần che đi khi in sao đề thi)

## HÃY CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

**Câu 1: Văn bản nào sau đây KHÔNG là văn bản quy phạm pháp luật? L.O.1.1**

- A. Công văn của Ủy ban Nhân dân**
- B. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân
- C. Lệnh của Chủ tịch nước
- D. Nghị định của Chính phủ

**Câu 2: Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các cấp là: L.O.1.1**

- A. cơ quan hành chính Nhà Nước ở địa phương.**
- B. cơ quan quyền lực Nhà Nước ở địa phương.
- C. cơ quan đại diện cho ý chí của Nhân dân địa phương.
- D. cơ quan đại diện quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Hội đồng nhân dân

**Câu 3: Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay? L.O.1.1**

- A. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.**
- B. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà Nước. Nhân Dân
- C. Quốc hội là cơ quan thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc Hội có quyền lập pháp
- D. Ủy ban Nhân dân do Nhân dân trực tiếp bầu ra. hành pháp: chính phủ

**Câu 4: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, dấu hiệu nào sau đây KHÔNG PHẢI là dấu hiệu của tội phạm? L.O.1.1**

- A. Tính trái đạo đức.**
- B. Tính có lỗi.
- C. Tính trái pháp luật hình sự.
- D. Tính nguy hiểm cho xã hội.

**Câu 5: Anh Hải ký hợp đồng lao động với công ty DD, thời hạn 1 năm. Trong quá trình làm việc, công ty DD có 4 tháng trả lương không đúng thời hạn. Sau 5 tháng làm việc, anh Hải có quyền đơn chấm dứt hợp đồng lao động không? L.O.1.2**

- A. Được quyền và không cần phải báo trước với công ty.**
- B. Được quyền và phải báo trước với công ty ít nhất 30 ngày.
- C. Được quyền và phải báo trước với công ty ít nhất 45 ngày.
- D. Được quyền và phải báo trước với công ty ít nhất 03 ngày.

**Câu 6: Theo khoản 1 Điều 12 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng”. Hãy xác định bộ phận quy định của quy phạm trên. L.O.1.2**

A. thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

B. khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy.

C. quy phạm trên không có bộ phận quy định.

D. phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

**Câu 7: Bản yêu sách của Nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Quốc tế vì hòa bình ở Versailles năm 1919 và được Nguyễn Ái Quốc dịch ra tiếng Việt có nội dung:**

**“Bây xin hiến pháp ban hành**

**Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”**

**Nội dung trên khẳng định đặc trưng của Nhà nước: L.O.1.1**

A. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp và pháp luật.

B. Nhà nước được tạo thành bởi đáng thần linh, thượng đế tối cao.

C. Nhà nước được Nhân dân lập nên, phục vụ lợi ích Nhân dân.

D. Nhà nước phải đặt dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng.

**Câu 8: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, mức tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là L.O.1.1**

A. đủ 14 tuổi

B. đủ 15 tuổi

C. đủ 16 tuổi

D. đủ 18 tuổi

**Câu 9: Hình phạt nào sau đây có thể là hình phạt chính cũng có thể là hình phạt bổ sung?**

**L.O.1.1**

A. Phạt tiền, trục xuất

B. Phạt tiền, phạt tù

C. Trục xuất, phạt tù

D. Trục xuất, quản chế

**Câu 10: Trường hợp nào sau đây của một người được xem là phạm nhiều tội? L.O.1.1**

A. Phạm nhiều tội nhưng chưa có tội nào bị xét xử, nay đưa ra xét xử đồng thời.

B. Đang chấp hành hình phạt tù bị đưa ra xét xử về tội đã phạm khi chấp hành hình phạt.

C. Đang chấp hành hình phạt tù bị đưa ra xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án ấy.

D. Đã chấp hành xong hình phạt lại phạm tội mới và bị đưa ra xét xử.

**Câu 11: Ngày 02/10/2017, ông Văn trộm cắp tài sản của người không quen biết (tài sản trị giá 45 triệu đồng) nhưng không bị phát hiện. Ngày 5/10/2018, ông Văn lại phạm tội cướp tài sản bị phát hiện và bị Công an bắt giữ. Ngày 12/11/2019, Tòa án xét xử và tuyên xử phạt ông Văn 2 tội phạm nêu trên. Tội trộm cắp tài sản bị Tòa án tuyên phạt 3 năm cải tạo không giam giữ; tội cướp tài sản bị Tòa án tuyên phạt 15 năm tù thì hình phạt mà ông Văn còn phải chấp hành cho cả 2 tội này là bao nhiêu? Biết rằng ông Văn đã bị tạm giam 4 tháng. L.O.2.1**

A. 15 năm 8 tháng tù giam

B. 16 năm tù giam

C. 12 năm tù giam

D. 17 năm 8 tháng tù giam

**Câu 12: Minh bị kết án về tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 và bị xử phạt 20 năm tù. Đang chấp hành án trong trại giam được 3 năm, Minh phạm tội cố ý gây thương tích cho bạn tù và bị xử phạt 15 năm tù về tội phạm này. Tổng hợp hình phạt đối với Minh là L.O.2.1**

A. 30 năm tù giam

- B. 35 năm tù giam
- C. 32 năm tù giam
- D. 33 năm tù giam

**Câu 13:** Quý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Tài. Hình phạt đối với hành vi phạm tội của Quý được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Hành vi vi phạm của Quý thuộc loại tội phạm nào? **L.0.2.1**

- A. Tội ít nghiêm trọng.
- B. Tội nghiêm trọng.
- C. Tội rất nghiêm trọng.
- D. Tội đặc biệt nghiêm trọng.

**Câu 14:** Tuấn là bác sĩ đa khoa có mở phòng mạch riêng. Trong lúc khám bệnh, Tuấn đã kê toa thuốc cho Trung (3 tuổi) theo toa của người lớn. Do sơ suất, Tuấn không kiểm tra toa thuốc trước khi trao cho người nhà của bé Trung. Người nhà của bé Trung đến tiệm thuốc do Hoa đứng bán. Hoa bán thuốc theo toa của Tuấn mặc dù trên toa thuốc có ghi tuổi của bệnh nhân 3 tuổi. Bé Trung do uống thuốc quá liều nên tử vong. Lỗi của Tuấn trong trường hợp này là **L.0.2.1**

- A. Lỗi vô ý vì quá cầu thả
- B. Lỗi vô ý vì quá tự tin
- C. Lỗi cố ý trực tiếp
- D. Lỗi cố ý gián tiếp

**Câu 15:** An phạm tội X và bị Tòa án tuyên phạt **2 năm tù** nhưng cho hưởng **án treo** với thời gian thử thách là **4 năm**. Chấp hành được 2 năm thử thách thì An bị đưa ra xét xử về một tội Y được thực hiện trước tội X. Hãy tổng hợp hình phạt chung mà An phải chịu trong trường hợp nếu tội Y Tòa án tuyên phạt tù 3 năm. **L.0.2.1**

- A. Không tổng hợp hình phạt của tội Y và bản án cho hưởng án treo đối với tội X
- B. 2 năm tù đối với tội X và 3 năm tù đối với tội Y, hình phạt chung là 5 năm tù
- C. 4 năm tù đối với tội X và 3 năm tù đối với tội Y, hình phạt chung là 7 năm tù
- D. 2 năm tù đối với tội Y và 3 năm tù đối với tội X, hình phạt chung là 5 năm tù

**Câu 16:** Đối tượng điều chỉnh của ngành **luật dân sự** Việt Nam là **2,1**

- A. quan hệ về tài sản và quan hệ về nhân thân.
- B. quan hệ dân sự và quan hệ tổ tụng dân sự.
- C. quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.
- D. quan hệ về tài sản và quan hệ về nhân thân và quan hệ tổ tụng dân sự.

**Câu 17:** Theo pháp luật dân sự Việt Nam, trường hợp nào **KHÔNG PHẢI** là quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự? **2,2**

- A. Cá nhân đến Ủy ban Nhân dân yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- B. Cá nhân thuê mảnh đất làm nhà xưởng để sản xuất kinh doanh.
- C. Cá nhân lập di chúc để lại thừa kế cho cá nhân khác một mảnh đất.
- D. Cá nhân lập hợp đồng tặng cho con trai của họ một mảnh đất.

**Câu 18:** Theo pháp luật dân sự, nhận định nào **KHÔNG ĐÚNG** về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân **2,3**

- A. Năng lực pháp luật dân sự có thể bị hạn chế bởi văn bản pháp luật.
- B. Năng lực pháp luật dân sự chỉ được quy định trong văn bản pháp luật.
- C. Năng lực pháp luật dân sự là như nhau giữa mọi cá nhân.
- D. Năng lực pháp luật dân sự được Nhà nước quy định.

**Câu 19: Theo pháp luật dân sự, tư cách chủ thể của cá nhân 2,1**

**A. gồm năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.**

B. được Nhà nước ghi nhận giống nhau giữa mọi cá nhân.

C. phụ thuộc vào khả năng nhận thức và độ tuổi của cá nhân.

D. được xây dựng dựa trên các yếu tố chính trị, xã hội, kinh tế.

**Câu 20: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người thành niên là 2,2**

**A. chủ thể quan hệ pháp luật dân sự**

B. người từ 18 tuổi trở lên

C. người từ 16 tuổi trở lên

D. luôn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

**Câu 21: Theo pháp luật dân sự, nhận định nào là ĐÚNG khi nói về năng lực chủ thể của cá nhân? 1,2- 4**

**A. Người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì năng lực hành vi dân sự không đầy đủ**

B. Người mất năng lực hành vi dân sự không được xác lập, thực hiện mọi giao dịch

C. Người nghiện ma túy, phá tán tài sản gia đình là người hạn chế năng lực hành vi dân sự

D. Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi

**Câu 22: Chủ thể nào sau đây có tư cách pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015? 2,1**

**A. Các bộ, cơ quan ngang bộ**

B. Doanh nghiệp tư nhân

C. Các văn phòng luật sư (doanh nghiệp tư nhân)

D. Hộ kinh doanh

**Câu 23: Theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, có bao nhiêu cấp xét xử của Tòa án? 1.1**

**A. Hai cấp: Xét xử Sơ thẩm và Phúc thẩm**

B. Bốn cấp: Xét xử Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm và Tái thẩm

C. Ba cấp: Xét xử Sơ thẩm, Phúc thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt

D. Bốn cấp: Tòa án Tối cao, Tòa án Cấp cao, Tòa án cấp tỉnh và Tòa án cấp huyện (trương đương)

**Câu 24: Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tối đa có bao nhiêu người? 1.2**

**A. Ba Thẩm phán**

B. Một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân

C. Hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân

D. Theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành

**Câu 25: Vợ chồng ông Vinh và bà Ngọc có hai người con là Minh và Nga. Tài sản chung của ông Vinh và bà Ngọc là 720 triệu. Năm 2017, ông Vinh có chung sống cùng chị Ly họ có một con chung là Bình. Ngày 01/05/2021 ông Vinh chết và phát sinh tranh chấp thừa kế. Xác định phần di sản mà Bình được hưởng từ ông Vinh? 2,2**

**A. Bình được hưởng 90 triệu từ di sản thừa kế**

B. Bình được hưởng 100 triệu từ di sản thừa kế

C. Bình được hưởng 180 triệu từ di sản thừa kế

D. Bình không được hưởng di sản do con ngoài giá thú

**Giải:**

- Di sản của ông Vinh:  $720/2 = 360$  triệu
- Không có di chúc → chia theo pháp luật
- Hàng thừa kế 1: Bà Ngọc, Minh, Nga, Bình
- Một suất:  $360/4 = 90$  triệu

**Câu 26:** Vợ chồng ông Kha và bà Hoa có hai người con là Hạ, Thu. Năm 2016, ông Kha và bà Hoa có nhận cháu Hoà làm con nuôi (hợp pháp theo quy định). Năm 2019 ông Kha sống cùng bà Đậu và sinh ra Nguyệt - khi bà Hoa phát hiện đã nộp đơn ly hôn, trong thời gian chờ giải quyết tại Toà án thì ngày 1/2/2021 ông Kha bị tai nạn qua đời. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Kha nếu di sản được chia thừa kế theo pháp luật.

2,3

**A.** Bà Hoa, cháu Hạ, cháu Thu, cháu Hoà, cháu Nguyệt

B. Bà Hoa, cháu Hạ, cháu Thu, cháu Hoà

C. Cháu Hạ, cháu Thu, cháu Hoà, cháu Nguyệt

D. Bà Đậu, cháu Hạ, cháu Thu, cháu Hoà, cháu Nguyệt

**Giải:**

- Không có di chúc → chia theo pháp luật
- Hàng thừa kế 1: Bà Hoa, Hạ, Thu, Hoà, Nguyệt

**Câu 27:** Vợ chồng ông Vinh và bà Mỹ có con là Thành, tài sản chung của hai người là 810 triệu. Năm 2019 ông Vinh sống cùng bà Đậu và sinh ra Nguyệt. Ngày 20/1/2021 ông Vinh bị tai nạn qua đời, sau đó bà Mỹ có kết hôn với ông Văn. Tháng 8/2021 các bên tiến hành chia di sản của ông Vinh và xảy ra tranh chấp. Xác định phần di sản mà Thành được hưởng.

2,3

**A.** 135 triệu

B. 405 triệu

C. 202,5 triệu

D. 270 triệu

**Giải:**

- Di sản của ông Vinh: 405 triệu
- Không có di chúc → chia theo pháp luật
- Hàng thừa kế 1: Bà Mỹ, Thành, Nguyệt
- Một suất:  $405/3 = 135$  triệu

**Câu 28:** Vợ chồng ông Nam và bà Linh có ba người con là Bình, Chi, Mai. Anh Bình có vợ là Hoa, có con là Duy và Duyên. Tháng 9/2017 Nam mất không để lại di chúc, đến tháng 3/2021 thì anh Bình mất. Di sản của ông Nam là 900 triệu. Hãy phân chia di sản của *những* người quá cố và xác định phần di sản mà Hoa được hưởng.

2,3

**A.** 75 triệu

B. 112,5 triệu

**C.** 56,25 triệu

D. 225 triệu

**Giải:**

- Chia TK của Nam:
  - + Di sản của Nam: 900 triệu
  - + Không di chúc → chia theo PL
  - + Hàng TK 1: bà Linh, Bình, Chi, Mai
  - + Một suất:  $900/4 = 225$  triệu
- Chia TK của Bình:
  - + Di sản: 225 triệu
  - + Không có di chúc → chia theo PL
  - + Hàng thừa kế 1: Bà Linh, Hoa, Duy, Duyên
  - + 1 suất:  $225tr/4 = 56,25$

**Câu 29: Ông Mao có hai người con là Sang và Duy. Biết rằng, năm 2006 ông Mao có nhận Tân làm con nuôi (hợp pháp). Năm 2019 anh Tân kết hôn với chị Xuyên và có con là My. Ngày 1/4/2021 thì ông Mao và anh Tân cùng bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ. Biết rằng di sản của ông Mao là 300 triệu. Hãy chia di sản thừa kế của ông Mao.**

**2,4 - 3**

**A. Sang: 100 triệu; Duy: 100 triệu; My: 100 triệu**

B. Sang: 150 triệu; Duy: 150 triệu

C. Sang: 100 triệu; Duy: 100 triệu; My: 50 triệu; Xuyên: 50 triệu

D. Sang: 75 triệu; Duy: 75 triệu; My: 75 triệu; Xuyên: 75 triệu

**Giải:**

- Di sản của ông Mao: 300 triệu
- Không có di chúc → chia theo PL
- Hàng TK 1: Sang, Duy, Tân (My thế vị)
- Một suất:  $300/3 = 100$  triệu

**Câu 30: Vợ chồng ông M và bà N có hai người con là H và K (H có vợ là P, có hai con chung là X và Y). Vợ chồng H và P có tài sản chung là 800 triệu. Nếu H chết, P được chia thừa kế là:**

**2-1**

**A. 80 triệu**

B. 133,3 triệu

C. 480 triệu

D. 75 triệu

**Giải**

- Di sản của H: 400 tr
- Không có di chúc → chia theo PL
- Hàng TK 1: M, N, P, X, Y
- Một suất:  $400/5 = 80$  triệu

**Câu 31: Ông Mẫn có một người con là ông Vỹ; năm 2001 Vỹ kết hôn với bà Kim, họ có hai người con là Tú và Duy (đều đã thành niên). Năm 2019 bà Kim qua đời. Biết rằng di sản của ông Vỹ là 360 triệu, ông Vỹ có lập di chúc cho con là Tú 288 triệu và Duy 72 triệu. Tháng 2/2021 ông Vỹ bị tai nạn qua đời thì phần di sản Tú được được chia là:**

**2-3**

**A. 224 triệu**

B. 64 triệu

C. 272 triệu

D. 140 triệu

**Giải**

- Chia của ông Vỹ
  - + Di sản: 360 tr
  - + Di chúc: Tú 288 tr và Duy 72 triệu
  - + Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc: ông Mẫn theo luật phải được hưởng ít nhất  $2/3(360/3) = 80$  tr
  - + Phân chia:
    - Mẫn: 80 triệu
    - Tú:  $288 - (288/(360) \times 80) = 224$  triệu
    - Duy:

**Câu 32:** Vợ chồng ông An, bà Bích có hai người con là Hoa và Hồng. Năm 2019 ông An đến chung sống với bà Lệ và có con chung là Kim. Ngày 3/4/2021 thì ông An qua đời. Biết rằng tài sản chung của An và Bích là 320 triệu, tài sản chung của An và Lệ là 180 triệu. Xác định di sản thừa kế mà ông An để lại sau khi mất?

2-2

A. 205 triệu

B. 160 triệu

C. 500 triệu

D. 250 triệu

**Giải**

- Di sản của ông An:  $160 \text{ tr} + 90/2$  (tài sản chung với bà Bích nên chia đôi) = 205 triệu

**Câu 33:** Vợ chồng X và Y có 2 người con chung là K và H. Anh K có vợ là M; anh H có vợ là U và có con là cháu O. Ông X lập di chúc định đoạt cho bà Y 90 triệu, cho anh K 60 triệu và cho H 60 triệu. Ngày 12/4/2020 anh H và ông X bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tháng 2/2021 anh K qua đời, xác định di sản thừa kế của anh K?

Biết rằng: tài sản chung X và Y là 600 triệu đồng; tài sản chung K và M là 200

1,2,3,4 - 4

(Mức 4)

A. 210 triệu

B. 100 triệu

C. 160 triệu

D. 180 triệu

**Giải**

- Chia TK ông X

o Di sản: 300 triệu

o Di chúc: Y 90 tr, K 60 tr, H 60 tr

o Người thừa kế KPTNDDC: bà Y phải được hưởng  $\geq 2/3$  ( $300/3$ ) = 66,67 tr, bà Y hưởng 90 tr → đủ

o H chết cùng thời điểm → phần thừa kế của H vô hiệu → chia theo PL → HKT1: Bà Y, K, H (O thế vị) =  $60/3 = 20$  triệu

o Phần di sản không được định đoạt trong di chúc:  $300 - 210 = 90$  triệu → chia theo pháp luật:  $90/3 = 30$  tr

- Di sản thừa kế của K: 100 triệu ( $1/2$  TS chung với M) + 60 triệu + 20 triệu + 30 = 210 triệu

**Câu 34:** Vợ chồng X và Y có 2 người con chung là E và F. Anh E có vợ là N; anh F có vợ là M và có con là cháu O. Ông X lập di chúc định đoạt cho bà Y 90 triệu, cho anh E 60 triệu và cho F 60 triệu. Ngày 12/4/2020 anh F và ông X bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tài sản chung X và Y là 600 triệu đồng, xác định những người thừa kế di sản của ông X theo di chúc?

1.1

(Mức 1)

A. Gồm: Y, E

B. Gồm: Y, E, O (thế vị cho F)

C. Gồm: Y, E, F

D. Gồm: Y, E, M, N



**Câu 35: Vợ chồng ông Xuân bà Hằng có ba người con là: Minh, Tuấn, Việt (đều đã thành niên), biết rằng di sản của ông Xuân là 450 triệu. Ông Xuân có lập di chúc với nội dung cho Minh hưởng 360 triệu và cho Tuấn hưởng 90 triệu. Tháng 2/2021 ông Xuân qua đời, sau khi công bố di chúc thì Việt không đồng ý nên đã tiêu hủy di chúc. Các bên xảy ra tranh chấp, xác định phần di sản mà anh Tuấn được hưởng? 2.(3)**

**A. 70 triệu**

B. 75 triệu

C. 15 triệu

D. 52,5 triệu

**Giải**

- Di sản: 450
- Di chúc: Minh 360 tr, Tuấn 90 tr
- Người TTKPTNDDC: bà Hằng phải được  $\geq \frac{2}{3}(450/3) = 100$  triệu
- Trích của Tuấn:  $90 - 90/450 \times 100 = 70$  triệu
- Trích của Minh:  $360 - (360/450) \times 100 = 360 - 80\% \times 100 = 280$  triệu

**Câu 36: Vợ chồng ông Kỳ và bà Lý có hai người con là Duyên và Duy, do bất đồng về cuộc sống nên họ ly thân. Năm 2016 ông Kỳ sống chung như vợ chồng với chị Mi và có một người con chung là Hoa. Ngày 5/5/2021, ông Kỳ qua đời không để lại di chúc. Biết rằng: tài sản chung ông Kỳ và bà Lý là 360 triệu; còn tài sản chung của ông Kỳ và chị Mi là 180 triệu. Hãy xác định di sản thừa kế của ông Kỳ? (2)**

**A. 225 triệu**

B. 180 triệu

C. 270 triệu

D. 360 triệu

**Giải**

- Di sản thừa kế của ông Kỳ:  $180 \text{ triệu} + 45 \text{ tr} = 225 \text{ tr}$

**Câu 37: Vợ chồng ông Mỹ và bà Xuân có con là Yên (20 tuổi), do bất đồng về cuộc sống nên họ ly thân. Năm 2016, ông Mỹ sống chung với bà Hoa và có một người con chung là Vũ. Năm 2018, ông Mỹ bị tai nạn và trở thành người mất năng lực hành vi dân sự. Biết rằng di sản ông Mỹ là 300 triệu. Tháng 2/2021 ông Mỹ lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho mẹ con Hoa, Vũ. Xác định phần di sản cháu Vũ được hưởng? 2.(3)**

**A. 100 triệu**

B. 150 triệu

C. 116,7 triệu

D. 233,3 triệu

**Giải**

- Di sản: 300 tr
- Di chúc vô hiệu → chia theo PL (do ông Mỹ mất NLHVDS)
- Chia theo PL:  $300 / (\text{bà Xuân, Yên, Vũ}) = 100 \text{ tr}$



**Câu 38:** Vợ chồng bà Thủy và ông Tài có tài sản chung là 540 triệu, họ có hai người con là Hạ và Thu (đều đã thành niên). Tháng 7/2020 bà Thủy bị tai nạn, trong lúc nguy kịch bà có lập di chúc miệng (hợp pháp) để lại cho ông Tài 45 triệu và phần còn lại Thủy cho em gái là My. Tháng 1/2021 bà Thủy qua đời, nếu có tranh chấp xác định phần di sản mà ông Tài được hưởng.

A. 90 triệu

B. 60 triệu

C. 360 triệu

D. 270 triệu

Giải

- Di chúc này vô hiệu do >3 tháng → chia theo PL
- $270/3 = 90$  triệu

**Câu 39:** Tháng 02/2021, Thu có cho Cúc mượn máy ảnh đi du lịch, tuy nhiên Cúc đã tự ý tặng máy ảnh này cho Bình và khẳng định do Cúc tự mua để làm quà. Thu phát hiện Bình đang sử dụng máy ảnh của mình nên yêu cầu Bình hoàn trả. Chị Thu có quyền đòi lại máy ảnh từ Bình vì việc chiếm hữu máy ảnh là ngay tình nhưng không có căn cứ pháp luật; việc chiếm hữu máy ảnh thông qua (2)

A. hợp đồng không có đền bù.

B. hợp đồng có đền bù.

C. hợp đồng không có đền bù và máy ảnh rời ngoài ý chí của chị Thu.

D. hợp đồng có đền bù và máy ảnh rời ngoài ý chí của chị Thu.

**Câu 40:** Ông Tín gửi xe máy tại cổng trường học và bị Nga lấy trộm. Nga đã đem bán xe máy bán cho chị Diệu với giá 3 triệu. Một tháng sau, ông Tín phát hiện chị Diệu đang điều khiển xe máy của mình. Tranh chấp xảy ra, ông Tín có quyền đòi lại tài sản không? (3)

A. Có, vì Diệu chiếm hữu xe không có căn cứ pháp luật và không ngay tình

B. Có, vì Diệu chiếm hữu xe ngay tình nhưng không có căn cứ pháp luật; xe bị mất cắp

C. Không, vì Diệu chiếm hữu xe không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình

D. Phải xem xét việc Diệu có biết xe máy này của Nga hay không

Bài 14:

1. A lập di chúc cho C, D, E, F, G nhưng không chia cụ thể mỗi người bao nhiêu

- Di sản: 1,5 tỷ
- Người TTKPTNDDC: bà B, ông X, bà Y phải được ít nhất  $2/3 \cdot 1,5/8 = 125$  tr
- Phân chia:
  - o Bà B, ông X, bà Y: 125 tr (375tr)
  - o C, D, E, F, G:  $(1,5 \text{ tỷ} - 375)/5 = 225$  triệu

2. HHH

- Di sản: 1,5 tỷ
- Di chúc:
  - o C, D, E, F, G: 30 triệu/người = 150 triệu
  - o Phần còn lại:  $1,5 - 150 \text{ triệu} = 1,35 \text{ tỷ}$
  - o X, Y:  $1/3 \times 1,35/2 = 225$  triệu
  - o Truất quyền của B
  - o  $2/3 \times 1,35$  chia theo PL: 900 tr → chia theo PL → 1 suất 150 tr
- Người thừa kế không phụ thuộc NDDC: bà B, ông X, bà Y phải được ít nhất  $2/3 \cdot 1,5/8 = 125$  tr
- C từ chối hưởng → phần của C chia theo PL →  $30/6 = 5$  triệu (C từ chối, Bà B bị truất quyền)
- Phân chia:

- Bà B: 125 tr
  - ông X, bà Y: 155 tr
  - D, E, F, G:  $30 - (30 / (30 \times 4 + 450)) \times 125 =$
  - X, Y:  $225 - (225 / (30 \times 4 + 450)) \times 125 =$
- HẾT ---**

---

MSSV:.....Họ và tên SV:.....Trang 10/10  
**Bài 14**